aceitação do cargo de Ministro da Justiça no governo do Presidente eleito Jair Bolsonaro (e-doc. 16).

Requerem, em consequência, a concessão da ordem para que seja reconhecida a suspeição arguida na inicial e decretada a nulidade de todos os atos processuais relativos àquele processo, com extensão dos efeitos às demais ações penais conduzidas pelo referido ex-magistrado contra o paciente.

Chamado o feito a julgamento, em 4/12/2018, esta Segunda Turma, por maioria, indeferiu o pedido de adiamento formulado pela defesa, bem como rechaçou a proposição de afetar a matéria deste *writ* ao Plenário (e-doc. 53)

Na sequência, o relator, Ministro Edson Fachin, votou pelo não conhecimento do *habeas corpus*, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia. Ato contínuo, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Consta, ainda, que na sessão de 25/6/2019 esta Segunda Turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, além de indeferir a concessão de liminar. (e-doc. 64)

É o breve relatório.

I - CABIMENTO DO *HABEAS CORPUS*.

Em que pese o respeitável posicionamento do relator, tenho que o presente *writ* comporta conhecimento.

Inicialmente, observo que, embora tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Questão de Ordem no HC 152.752/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Depois, a partir da análise dos argumentos apresentados pelos impetrantes, verifico que, para a exata compreensão da matéria veiculada na inicial, não se faz necessário revolver o conjunto fático-probatório, bastando, para tanto, examinar os documentos acostados aos autos.

Tal foi, aliás, a orientação firmada por esta Segunda Turma, em hipótese semelhante, por ocasião do julgamento do HC 95.518/PR, de cuja ementa reproduzo a parte abaixo transcrita:

> "**Processo Penal. *Habeas Corpus*. Suspeição de Magistrado. Conhecimento**.
>
> **A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de *habeas corpus* quando independente de dilação probatória**. **É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação *parcial*** do magistrado neste *habeas corpus*, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria *writ*" (grifei).

Naquela oportunidade, conforme bem destacado no voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado o seguinte:

> "*Concessa venia*, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame, nos termos em que veiculada a pretensão, revolvimento de acervo fático-probatório, inviabilizando, assim, o *writ*. Isso porque não se colocam em causa eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas, propriamente, **fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que**, segundo a impetração, **estão impregnadas de subjetivismo e falta de impessoalidade**.
>
> A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação *parcial* do magistrado" (grifei).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 127.256/SP e 119.892/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes); HC 77.622/SC (Rel. Min. Nelson Jobim). HC 102.965/RJ (Rel. Min. Celso de Mello); HC 94.641/BA (Rel. para acórdão Min. Joaquim Barbosa) e HC 86.963/RJ (rel. Min. Joaquim Barbosa).

Ademais, penso que não constitui obstáculo ao conhecimento da matéria versada no presente *writ* a circunstância de que tenham sido as alegações de suspeição, anteriormente formuladas pela defesa, rejeitadas pelas instâncias ordinárias e os recursos interpostos perante as Cortes superiores hajam sido desprovidos. É que **o *habeas corpus*, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, presta-se a sanar vícios processuais que coloquem em risco a liberdade das pessoas, mesmo que estes não tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias ou, até mesmo, extraordinárias**, sobretudo porque as nulidades processuais, salvo as relativas, por constituírem matéria de ordem pública, não precluem, sendo, portanto, cognoscíveis a qualquer tempo.

Outro aspecto relevante é que, examinadas as ementas dos AREs 1.100.658/PR, 1.097.078/PR e 1.096.639/PR, vejo que o Supremo Tribunal Federal, ante a limitação cognitiva própria da via recursal utilizada, não chegou a analisar a matéria de fundo neles versada, negando seguimento aos feitos com base na Sumula 279/STF, ao entendimento de que a ofensa ao texto constitucional, se existente, seria indireta.

De toda forma, ainda que, à primeira vista, possa causar estranheza a utilização deste meio processual para obter a decretação de nulidade dos atos processuais praticados pelo ex-magistrado, por ausência de imparcialidade, cabe lembrar a venerável tradição jurídica pátria, consubstanciada na denominada "doutrina brasileira do *habeas corpus*".

A partir dela, passou-se a conferir a maior amplitude possível a esse importantíssimo instituto, abrigado em todas as Cartas Políticas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

brasileiras, salvo naquelas editadas em momentos de exceção, e que encontrou em Ruy Barbosa um de seus maiores entusiastas. Segundo a referida doutrina, **se existe um direito fundamental violado, há de existir, em contrapartida, no ordenamento jurídico, um remédio processual adequado para afastar a lesão. Em não existindo, o instrumento adequado seria o *habeas corpus***.

Com efeito, **o *habeas corpus* em nosso País sempre foi considerado um remédio constitucional de amplo espectro**. Nada impede, por isso, a análise dos fatos trazidos a estes autos, os quais podem ser perfeitamente examinados tal como relatados, sem a necessidade qualquer dilação probatória, mostrando-se possível concluir, dispensados maiores esforços hermenêuticos, que o paciente foi e está sendo submetido a flagrante constrangimento ilegal, razão pela qual se faz merecedor do *writ* pleiteado.

Em suma, entendo que **o constrangimento ilegal, no caso sob exame, encontra-se claramente evidenciado** pela prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente, como coroamento de uma série de atos processuais e comportamentos pessoais, tisnados pela mácula da parcialidade, que violaram manifestamente os seus direitos fundamentais.

Esses atos e comportamentos, de resto, foram levados a efeito em frontal violação ao disposto nos diplomas normativos que disciplinam a conduta dos magistrados, especialmente quanto ao seu conteúdo ético, conforme será explicitado adiante.

II – FATOS SUPERVENIENTES.

Antes de prosseguir, convém ressaltar que, após a impetração deste *writ*, surgiram fatos novos que guardam estreita vinculação com as questões aqui discutidas, os quais reforçam a convicção de que **a atuação**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

processual do ex-magistrado Sérgio Moro ao longo da tramitação da Ação Penal 5046512-94.2016.4.02.7000/PR, **caracterizou-se pela subjetividade, parcialidade, motivação política e interesse pessoal**, desembocando na inelutável condenação do paciente.

Sim, porque não apenas os elementos de convicção já contidos nos autos, mas também os fatos supervenientes, demonstram, a meu ver, de forma clara e extreme de dúvidas, a incursão heterodoxa do então magistrado na seara político-partidária, em detrimento dos cânones que regem a função jurisdicional.

Vejamos.

Inicialmente destaco que, recentemente, por ocasião do julgamento do HC 163.943 - AgR/PR, em 4 de agosto de 2020, **esta Segunda Turma reconheceu a parcialidade do ex-magistrado Sérgio Moro, em outra ação penal, movida contra o paciente, ou seja, na AP 5063130-17.2016.4.04.7000/PR.** A questão discutida também envolvia ato processual anômalo - noticiado na exordial desta impetração -, consistente em determinação exarada *ex officio* pelo então juiz, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial e após o encerramento da instrução processual, para que fosse levantado o sigilo e transladados para os autos de ação penal trechos do depoimento prestado por delator em acordo de colaboração premiada, instantes depois vazados para a imprensa.

Essa a ementa do julgado:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA 691 DO STF. DECISÃO *EX OFFICIO* DE JUIZ QUE ORDENA, APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ÀS VÉSPERAS DO PRIMEIRO TURNO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2018, O LEVANTAMENTO DO SIGILO E

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

O TRANSLADO AOS AUTOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE ANTÔNIO PALOCCI FILHO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE FLAGRANTE. ALEGADA APLICAÇÃO DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA ÀS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA, ADEMAIS, DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO COM BASE NO ART. 157 DO CPP. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE MEMORIAIS ESCRITOS POR RÉUS COLABORADORES E DELATADOS. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ PRONUNCIAMENTO FINAL DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELAR DO REFERIDO ORGANISMO INTERNACIONAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – Conhecimento de *habeas corpus*, com superação da Súmula 691 do STF, nos casos em que, configurada a flagrante ilegalidade de provimento jurisdicional, resta evidenciado risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente (Precedentes, dentre outros: HC 87.926/SP, Relator Min. Cezar Peluso, e HC 157.627/PR, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski).

II - Age com abuso de poder o juiz que ordena, de ofício, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018 e após encerrada a instrução processual, o levantamento do sigilo e o translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada.

III – Decisão que, buscando influenciar, de forma direta e relevante, o resultado da disputa eleitoral, desvela comportamento, no mínimo, heterodoxo do julgador, em franca violação ao sistema acusatório e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> IV - Demonstrado o evidente constrangimento ilegal imposto ao recorrente, impõe-se o desentranhamento dos autos da delação levada a efeito por Antônio Palocci Filho, com esteio no art. 157 do CPP.
>
> V – Perda do objeto com relação ao pedido de adiamento da apresentação de alegações finais, após o decurso do prazo fixado para os corréus colaboradores.
>
> VI – Inviável o pleito de suspensão do julgamento da ação penal até o pronunciamento final do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porquanto tal medida não foi contemplada na cautelar expedida pelo organismo internacional.
>
> VII – Agravo regimental conhecido em parte, concedendo-se parcialmente a ordem no *habeas corpus"* (grifei).

No voto que proferi, naquele julgamento, assentei que a juntada, de ofício, após o encerramento da fase instrução dos referidos documentos, com o intuito de gerar, ao que tudo indicava, um fato político, revelava, quando menos, descompasso com a ordem constitucional vigente, em especial por violar o sistema acusatório, além deulnerar as garantias do contraditório e da ampla defesa do réu.

Transcrevo, a propósito, fragmentos das minhas razões, que constam do acórdão:

> "**[...] o ex-magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci, para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada no citado processo criminal.**
>
> Mas não é só. Apesar de ter consignado que a medida era necessária para 'instruir esta ação penal', o aludido juiz assentou, de modo completamente extravagante, que levaria em consideração, quanto aos coacusados, 'apenas o depoimento prestado por Antônio Palocci Filho sob contraditório na presente ação penal' (e-doc 4).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> Ora, se o referido acordo de colaboração não poderia ser utilizado quando da prolação da sentença naquele feito, por que o magistrado determinou, de ofício, e após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal e o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral?
>
> **Com essas e outras atitudes, que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164.493/PR, o referido magistrado - para além de influenciar, de forma direta e relevante, o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros analistas políticos, desvelando um comportamento, no mínimo, heterodoxo no julgamento dos processos criminais instaurados contra o ex-Presidente Lula -, violou o sistema acusatório, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).**
>
> [...]
>
> Assim, a determinação da juntada dos termos de colaboração de Antônio Palocci Filho, nos moldes acima mencionados, consubstancia, quando menos, inequívoca quebra da imparcialidade" (grifei).

Apenas tal proceder, levado a efeito no bojo de ação penal diversa, já seria suficiente para comprovar a parcialidade do ex-magistrado contra o paciente, como, aliás, expressamente mencionado, repito, na exordial deste *habeas corpus* (e-doc 1).

Quer dizer, a **atuação jurisdicional anômala** revelada no supra citado HC 163.943-AgR/PR, acertadamente censurada por esta Suprema Corte, somada aos argumentos veiculados na inicial desta impetração, **descortina um estado de coisas - criado e mantido pelo ex-juiz Sérgio Moro - que se reveste de especial gravidade e inaudita ilicitude**.

Não bastasse o conjunto de fatos heterodoxos e ilícitos referidos na inicial - suficientes, a meu sentir, para demonstrar a suspeição do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

magistrado então lotado na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba -, entendo que **não há como deixar de levar em consideração a espantosa troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro, em pleno exercício da atividade jurisdicional, com procuradores responsáveis pela investigação e promoção da ação penal movida contra ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva**, amplamente divulgada pela imprensa, a partir de uma série de reportagens realizadas pelo jornalista Glenn Edward Greenwald do periódico eletrônico *The Intercept Brasil*.[1]

Com efeito, veio a público que o referido ex-juiz empreendeu sucessivos atos ilegais e contrários às regras deontológicas da magistratura, consubstanciados, dentre outros, nos seguintes: (i) antecipação ao *Parquet* de futuros provimentos jurisdicionais; (ii) sugestão de inversão de etapas das investigações; (iii) comentários acerca da decisão ilícita que autorizou o levantamento do sigilo de interceptações telefônicas; (iii) revelações sobre movimentos da defesa; e (iv) sugestões de estratégias acusatórias aos integrantes do Ministério Público. Tal atuação, levada a cabo à sorrelfa e sempre à margem dos autos, sem o conhecimento da defesa, por meio de aplicativo de celular supostamente indevassável, dentre outras ilicitudes, configura ostensiva desconsideração ao sistema acusatório que vigora entre nós e à regra processual da absoluta paridade de armas entre as partes.

Essas comunicações - por todos os títulos censuráveis - entre o ex-juiz e membros do órgão acusatório, de resto, jamais cabalmente desmentidas, além de terem sido amplamente divulgadas pela mídia, foram objeto de várias monografias e pesquisas, dentre as quais se destaca o trabalho da jornalista Letícia Duarte, fartamente documentado, do qual destaco a seguinte passagem:

"Sérgio Moro e Deltan Dallagnol [chefe da força-tarefa

1 Disponível em: < https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/>. Acesso em: dez. 2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

integrada por membros do *Parquet* e e da PF] trocaram mensagens de texto que revelam que o então juiz federal foi muito além do papel que lhe cabia quando julgou casos da Lava Jato. Em diversas conversas privadas, até agora inéditas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem das fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu discursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal.

'Talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, sugeriu Moro a Dallagnol, falando sobre fases da investigação. 'Não é muito tempo sem operação?', questionou o atual Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas. 'Não se pode cometer esse tipo de erro agora', repreendeu, se referindo ao que considerou uma falha da Polícia Federal. 'Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informações. Estou então repassando. A fonte é séria', sugeriu., indicando caminho para a investigação. 'Deveríamos rebater oficialmente?', perguntou no plural, em resposta a ataques do Partido dos Trabalhadores contra a Lava Jato.

As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao *Intercept* por uma fonte anônima há algumas semanas (bem antes da noticia da invasão da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve 'captação de conteúdo'). O único papel do *Intercept* foi receber o material da fonte, que nos informou que já havia obtido todas as informações e estava ansiosa para repassá-las a jornalistas".[2]

III – OPERAÇÃO *SPOOFING* E DESDOBRAMENTOS.

Registro, a propósito, que fatos acima narrados guardam estreita

2 DUARTE, Letícia. *Vaza Jato*: os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. Rio de Janeiro: Mórula, 2020, p. 143-144

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

correspondência com outros contidos na PET 8.290/DF[3], de minha relatoria, os quais dizem respeito a investigação instaurada pela Polícia Federal em razão da denominada "Operação *Spoofing*", pela qual, conforme amplamente revelado pela mídia, aos 23 de julho de 2019, foram presos alguns suspeitos de "hackear" os aparelhos celulares de diversas autoridades da República, dentre as quais o do então Ministro da Justiça Sérgio Moro, que possuía, até 24/4/2020, prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal.

A fim de bem instruir aquele feito, requisitei ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília cópia integral do Inquérito 002/2019-7/DICINT/CGI/DIP/PF e de todo o material apreendido na mencionada operação, em especial de provas já produzidas e dos atos de investigação praticados.

Recebendo o material, verifiquei, logo de plano, que **a autoridade policial constatou, ao cabo da realização de sucessivas perícias, que não foi rompida a integridade da cadeia de custódia das mensagens extraídas dos dispositivos eletrônicos utilizados pelos supostos criminosos**. Ou seja, não houve qualquer manipulação de seu conteúdo. Com efeito, **o relatório final do citado inquérito**, ancorado em laudos técnicos produzidos a partir do exame dos diversos equipamentos apreendidos em poder dos alegados "hackers", **corrobora a informação de que os todos os dados eletrônicos neles contido foi preservado**, quer dizer, encontram-se íntegros.

Outro aspecto que merece ser ressaltado é que, segundo o apurado naquela investigação, os suspeitos obtiveram êxito em acessar as contas do aplicativo *Telegram* utilizado por diversas autoridades, inclusive pelo ex-juiz Sérgio Moro.

Transcrevo o noticiado no relatório policial, naquilo que importa:

---

3 Os documentos foram colacionados na PET 8.403/DF, para a manutenção do sigilo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

"Conforme a Informação nº 006/2019-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF (fls. 67/72), dados fornecidos pela BRVOZ indicaram que todas as ligações suspeitas (com número de origem igual ao número de destino) para o número [redacted] partiram da conta ID 34221. **Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número (número chamador = número chamado), sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do *Telegram* do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras outras vítimas de ataques semelhantes.**

[...]

Com a deflagração das duas fases da Operação *Spoofing*, fora coletado vasto material de interesse para as investigações, com destaque para os diversos dispositivos eletrônicos contendo dados armazenados. Ao todo, foram reunidos cerca de **7 TB** de dados eletrônicos, que se encontravam em dispositivos diversos, tais como *smartphones*, *notebooks*, hard disks (HD), *pen drives*, *tablets* e outros dispositivos de mídia de armazenamento de dados.

Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item apreendido. Os arquivos das mídias passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algorítimo *Secure Hash Algorithm* (SHA) de 256 bits, cujos resultados foram registrados em arquivos denominados "hashes.txt" e anexados em mídia ótica a cada um dos Laudos. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada.

A extração de dados dos aparelhos e dispositivos de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

armazenamento eletrônico foi realizada exclusivamente de forma automatizada, por meio de ferramenta forense apropriada. Para a extração dos dados dos aparelhos celulares, *notebook* e *tablets* foi utilizado o equipamento Cellebrite UFED 4PC, bem como o *software Cellebrite Physical Analyzer* para a geração de relatórios. Por sua vez, os relatórios gerados foram submetidos a processamento por meio do programa Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED, o qual realiza a categorização dos dados, permite buscas indexadas, a pré-visualização do conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de resumo criptografado MD5 e se o arquivo encontra-se com o status de apagado ou não, dentre outras funcionalidades.

O conteúdo dos dispositivos de armazenamento computacional foi duplicado para arquivos de imagem forense, juntamente com a ferramenta gráfica para a análise de dados gerados pelo IPED (IPED-SearchApp.exe), sendo então copiado para mídias encaminhadas em anexo aos laudos. Por motivo segurança, foram enviadas à equipe policial de investigação e análise somente as cópias dos materiais, preservando-se os originais. Com a finalidade de materializar as informações obtidas durante as análises dos dados armazenados nos dispositivos, e após serem confrontados e complementados com outros dados que guardam relação com os fatos em investigação, foram elaborados dois tipos de documentos específicos: i) Informações de exploração de material apreendido, contendo fato relevante de interesse investigativo, que tem como finalidade formalizar a atribuição de sentido aos dados apreendidos e sua vinculação com a hipótese criminal; e ii) e o Relatório de Análise de Material Apreendido, referente ao resumo das evidências encontradas em um determinado item apreendido na ação de busca e apreensão.

[...]

A corroborar o exame realizado ainda no local de busca e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

apreensão, foi também elaborado o Laudo nº 1458/2019-INC/DITEC/PF (fls.553/565) visando identificar as características do material apreendido na residência de WALTER DELGATTI NETO, bem como realizar a extração e análise do seu conteúdo, buscando dados relacionados a aplicativos de troca de mensagens, de telefonia VoIP, arquivos armazenados em nuvem, programas de VPN, além de outros dados por ventura encontrados.

Assim, foi encontrado instalado no *notebook* Lenovo (item 2, do auto de apreensão) o aplicativo *Telegram Desktop*, sendo que tal programa não mantém o histórico de conversas armazenado no computador, mas apenas os dados necessários para acessá-los a partir do referido serviço. Por sua vez, havia um grande número de atalhos (arquivos'.link') para contas do aplicativo *Telegram* autenticadas. Tais atalhos, todos presentes na 'Área de Trabalho' do computador examinado (pasta 'C:\Users\User\Desktop'), apontavam para o aplicativo localizado em 'C:\Users\User\AppData\Roaming*Telegram* Desktop\Telegram.exe', com pasta de trabalho apontada para 'C:\Users\User\Desktop\Telegram Data\<NÚMERO>, onde o valor '<NÚMERO>' corresponde a um número sequencial entre 1 a176.

Entretanto, dos 176 atalhos do *Telegram* existentes na área de trabalho do computador de WALTER DELGATTI NETO, foi verificado que 110 estariam ativos no momento da realização da perícia (Informação nº 56/2019), conforme tabela abaixo:

[...]

Conforme Laudo Pericial nº 1458/2019/DITEC/INC/PF, no MacBook de WALTER DELGATTI NETO havia uma pasta relacionada ao aplicativo de armazenamento de dados em nuvem Dropbox ("/Users/walterneto/Dropbox"), que continha, entre outros dados, uma exportação de conversas do aplicativo Telegram, em formato idêntico ao gerado pelo programa 'telegrama_backup'. As conversas exportadas estavam relacionadas ao usuário com o nome configurado 'Deltan Dallagnol', sendo que na pasta havia outros arquivos,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> **aparentemente extraídos de outras contas do aplicativo Telegram" (grifei).**

Como se vê, **o cuidadoso trabalho pericial**, tanto na preservação do material apreendido quanto na metodologia empregada para a análise dos dispositivos eletrônicos, **infirma a versão veiculada pelo ex-juiz Sérgio Moro - e pelos procuradores com os quais manteve interlocução pelo *Telegram* - de que a autenticidade das mensagens não poderia ser atestada.**

Na realidade, o exame pericial dos meios eletrônicos**, à falta de quaisquer indícios de que tenham sido manipulados pelos supostos "hackers", confere plena credibilidade à existência das conversas mantidas pelo ex-juiz Sérgio Moro com os Procuradores da Públic**a, para combinar estratégias processuais que acabaram por resultar na condenação do paciente.

Mas não é só. A peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Federal, para além de imputar a quase todos os denunciados a prática, por 176 vezes, do delito tipificado no § 3º do art. 154-A do Código Penal[4] -o que reafirma, a toda evidência, a tese acusatória quanto ao êxito na obtenção do conteúdo das mensagens eletrônicas -, fornece provas contrárias à tese de uma suposta inidoneidade ou de uma possível contrafação do conteúdo das comunicações divulgadas pela mídia.

Transcrevo, no que interessa, alguns trechos da exordial acusatória:

---

4 Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

"[...] Ressalta-se, aqui, que **WALTER DELGATTI NETO confirmou,** conforme consignado em Termo de Declarações de fls. 80/83 **ter obtido o código de acesso da conta do aplicativo *Telegram* do Ministro da Justiça, Sr. Sérgio Moro** e criado uma conta no referido programa além de ter invadido contas de diversas outras autoridades públicas.

[...]

Conforme apontado pela autoridade policial, 'O enquadramento a esse crime ocorre pelo fato da técnica desenvolvida pelos investigados permitir a apreensão de conteúdo em tempo real de informações ou dados de comunicação em trânsito pelo aplicativo *Telegram*, e não apenas a obtenção de mensagens já armazenadas nos dispositivos informáticos das vítimas' (fls. 103 – relatório final).

Estabelecido o contorno legal dos fatos é possível afirmar que Walter Delgatti Neto é responsável direto e imediato, de maneira livre e consciente pela prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 9.296/96 em relação a 126 vítimas e 176 condutas tipificadas no art. 154-A do Código Penal Brasileiro.

Assim, Walter Delgatti invadiu, superando dispositivos de segurança, de maneira livre e consciente, os dispositivos informáticos de 176 pessoas, utilizando técnicas que envolviam a exploração de uma brecha no sistema de telefonia móvel aliado a um esforço de engenharia social para acessar, de maneira ilícita, o histórico de mensagens das vítimas conforme comprovado pelas informações disponíveis no Laudo de Perícia n.º 1339/2019 – INC/DPF/PF e Laudo n.º INC/DOTEC/PF.

[...]

O documento Informação nº 56/2019 indica que, no momento da realização da perícia, dos 176 atalhos acima citados, 110 ainda estavam ativos e realizando a interceptação das comunicações telefônicas das vítimas conforme tabela indicativa de fls. 267 do Inquérito Policial, abaixo reproduzida:

[...]

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> erto é que além de monitorar, em tempo real, as conversas das vítimas, conforme Laudo n.º 1458/2019-INC/DITEC/PF, Walter Delgatti realizou o *download* das cópias de segurança das mensagens das contas invadidas (nuvem) sendo que tais exportações se encontravam na pasta 'C:/Users/User/Desktop/EXPORTADOS', em subpastas com nome alusivo ao dono da conta exportada.
>
> [...]
>
> Além disso, como prova material do crime previsto no art. 154-A do Código Penal Brasileiro, foi possível identificar, nas imagens narradas alguns nomes de titulares das contas do *Telegram* que WALTER NETO teve acesso com a conduta criminosa praticada.
>
> [...]
>
> **Observe-se, ainda, ser o caso da aplicação do art. 69 do Código Penal Brasileiro, em concurso material de crimes já que Walter praticou 'mais de uma ação' consumando 'dois ou mais crimes',** ou seja, cada invasão que Walter realizou e cada monitoramento ilícito de conversas indicam o cometimento de um crime autônomo, com condutas específicas e separadas, sendo, então, necessária a aplicação cumulativa das penas" (grifei).

A denúncia foi recebida, em 6/2/2020, pelo Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, instaurando-se, assim, ação penal em desfavor dos possíveis criminosos, distribuída sob o número 1015706-59.2019.4.01.3400, a revelar, de forma extreme de dúvidas, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade no tocante à invasão dos dispositivos móveis do ex-magistrado Sérgio Moro e de seus interlocutores, *verbis:*

> "Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal imputando a WALTER DELGATTI NETO, GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES, SUELEN

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

PRISCILA DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO e GLENN EDWARD GREENWALD a prática de crimes previstos nos artigos 154-A, § 3° do Código Penal, artigo 2° da Lei nº 12.850/2013 e artigo 10 da Lei nº 9.296/96.

Inicialmente, verifico que a defesa de GLENN GREENWALD requer a oportunidade de apresentação de defesa prévia antes do pedido ministerial de recebimento da peça acusatória anexada aos autos. Todavia, impende ressaltar que há uma sequência de atos procedimentais que norteiam a ação penal, com previsão no Código de Processo Penal e em leis especiais, e o caso do denunciado GLENN GREENWALD não se encaixa em quaisquer das exceções de apresentação de defesa prévia ao prioritário recebimento da denúncia. Suas argumentações serão eventualmente apreciadas no momento adequado.

Caso haja o recebimento da denúncia, haverá a oportunidade de se exercer o contraditório e a ampla defesa em sede de resposta à acusação com possibilidade de absolvição sumária. Entender contrariamente acarretaria a extensão a todos os processados em primeira instância, da prerrogativa de se manifestar antes do recebimento da peça acusatória, o que não se coaduna com o sistema processual penal e nem prestigia a discricionariedade legislativa de discriminação de certos procedimentos com base em critérios razoáveis.

Deixo, portanto, de apreciar, neste momento, a manifestação apresentada pela defesa de GLENN GREENWALD.

[...]

Em relação a WALTER DELGATTI NETO, GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES, SUELEN PRISCILA DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO, pela leitura dos autos, observo a presença dos pressupostos processuais e condições da ação (incluindo a justa causa, evidenciada pelas referências na própria peça acusatória aos elementos probatórios acostados a este feito), e que, a princípio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

demonstram lastro probatório mínimo apto a deflagrar a pretensão punitiva proposta em juízo.

Com relação a LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO, em que pese ter realizado acordo de colaboração premiada, instrumentalizado em depoimento e apresentação de dispositivo telemático que poderia auxiliar no deslinde dos fatos criminosos relacionados à Operação *Spoofing*, verifico que o aparelho celular denominado "BIRIRI" estava vazio e, portanto, não acresceu elementos para a investigação. De outro lado, as declarações prestadas pelo colaborador esclareceram o papel desempenhado por THIAGO ELIEZER na organização criminosa. Assim entendo que assiste razão ao *Parquet* no sentido de não ser aplicável a cláusula 5, item 3 do acordo, que previa que o colaborador não fosse denunciado, podendo ser beneficiado, por ocasião da sentença, com o perdão judicial ou a redução em até 2/3 de eventual pena restritiva de liberdade aplicada no caso concreto, conforme cláusula 5, item 4. Assim, plenamente cabível a denúncia em desfavor de LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO já que presentes prova da materialidade e indícios de autoria.

Há indícios de que LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO teria atuado diretamente na invasão de dispositivos informáticos alheios, bem como na interceptação e divulgação de comunicações realizadas pelas vítimas através do aplicativo *Telegram*. THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS teria desenvolvido técnicas para a invasão de redes de computadores e comunicação visando à prática dos crimes cibernéticos juntamente com WALTER DELGATTI.

Ouvido perante a autoridade policial, LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO afirmou que WALTER NETO lhe entregou um celular para que pudessem tratar de questões relacionadas às invasões de contas *Telegram* e para contatar o jornalista GLENN GREENWALD. De fato, a autoridade policial identificou a voz de LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO em áudio de conversa realizada em 07/06/2019, com o jornalista Glenn Edward Greenwald, do portal de notícias *The Intercept*, onde

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

faz referência ao grupo que pegou o *Telegram* de várias pessoas (Informação nº 32/2019-DICINT/CGIIDIP) - o que foi confirmado por LUIZ MOLIÇÃO em seu interrogatório.

LUIZ MOLIÇÃO afirmou também que foi orientado por WALTER NETO (por mensagem escrita via *Telegram)* sobre o que deveria falar para o jornalista.

Como asseverado em decisão anterior, foram encontradas mensagens via *whatsapp* trocadas entre WALTER NETO e LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO sobre a publicação do material obtido via invasão de dispositivo informático das autoridades públicas e repassado para GLENN GREENWALD (Informação nº 33/2019- DICINTIDIP/PF), além de constantes diálogos utilizando os aplicativos de comunicação *Business*, *Signal* e *Telegram* (Informação nº 35/2019 - DICINTIDIP/PF), a revelar indícios razoáveis da participação de LUIZ HENRIQUE MOUÇÃO nos fatos investigados. Em 21/07/2019, WAL TER NETO encaminhou a LUIZ MOUÇÃO uma lista de contatos do *Telegram* indicando a invasão do celular da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e, posteriormente, foram encontradas conversas em que LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO instrui WALTER NETO a enviar uma nota para o jornalista Lauro Jardim através da conta *Telegram* da deputada federal Joice Hasselmann, intitulada 'O governo já deixa vazar que considera o MPF como inimigo.'

LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO, em seu depoimento, confirmou que se habilitou na conta *Telegram* da deputada federal Joice Hasselmann, tendo utilizado para tanto o aparelho celular que lhe foi entregue por WAL TER NETO, além de ter sido o responsável pela elaboração do texto que foi enviado ao jornalista Lauro Jardim através da conta da deputada.

De outro lado, apurou-se que a conta *Telegram* de THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS foi utilizada em ligações de VOIP com a edição do número chamado objetivando acessar a caixa postal do celular do deputado federal Luiz Philipe O. Bragança. Assim também foram identificadas 737 mensagens trocadas entre WALTER NETO e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

THIAGO ELIEZER, contendo informações sobre possíveis cometimentos de fraudes bancárias e links de notícias referentes ao cenário político nacional (laudo pericial n.º 1195/2019-INC/DITEC/PF e Informação nº 38/2019 - DICINT/DIP/PF).

Ouvido perante a autoridade policial, THIAGO ELIEZER relatou que conheceu WALTER NETO após ter anunciado veículos em sites de venda online e embora não tenha celebrado o negócio por restrições judiciais existentes no bem, não devolveu a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) paga por WALTER NETO (via transferências bancárias realizadas por DANILO CRISTIANO MARQUES), sob o argumento de que investiria em bolsa de valores. Embora tenha negado sua participação direta nos ataques cibernéticos, admite que tinha relação de proximidade com WALTER NETO, **sabia que WALTER estaria invadindo contas do aplicativo *Telegram* de autoridades públicas e que repassava o conteúdo das mensagens interceptadas para um jornalista**. Confirmou também que WALTER NETO acessava remotamente seu computador, o que deixa entrever que THIAGO ELIEZER dava o suporte técnico e informático necessário para a prática delitiva.

Há indícios de que WALTER DELGATTI NETO, juntamente com THIAGO ELIEZER, exercia a função de líder da organização criminosa invadiu dispositivos informáticos de 176 pessoas, para acessar, de maneira ilícita, o histórico de mensagens das vítimas, tendo monitorado conversas privadas de 126 vítimas.

DANILO CRISTIANO e GUSTAVO HENRIQUE assessoravam WALTER, LUIZ MOLIÇÃO e THIAGO ELIEZER na empreitada criminosa de invadir dispositivos informáticos para obtenção de mensagens privadas.

DANILO CRISTIANO atuou como "testa de ferro" de WALTER e forneceu suporte para que WAL TER se ocultasse da Justiça e tivesse acesso à *internet*, contribuindo para a prática delitiva.

Consta do relatório policial que GUSTAVO HENRIQUE

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> foi o primeiro a desenvolver a técnica utilizada por WALTER e compartilhava a conta de usuário do BRVOZ, de sua titularidade, para que WALTER realizasse os ataques a autoridades públicas, os quais tinha conhecimento.
>
> SUELEN PRISCILA.DE OLIVEIRA, esposa de GUSTAVO, auxiliava o grupo no cometimento dos crimes cibernéticos relacionados ao sistema bancário e há indícios de que prestava suporte ao grupo, haja vista as operações financeiras realizadas por ela no período de 10/01/2018 a 18/10/2019, no Banco Original e Banco Itaú, que alcançaram o total bruto de R$ 827.555, 17 (oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).
>
> **Presentes os requisitos legais, bem como suficientes indícios de autoria e materialidade, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal** contra WALTER DELGATTI NETO, GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS, THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS, DANILO CRISTIANO MARQUES, SUELEN PRISCILA DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE MOLlÇÃO.
>
> Deixo de receber, por ora, a denúncia em desfavor de GLENN GREENWALD, diante da controvérsia sobre a amplitude da liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF nº 601, em 24/08/2019 [...]" (fls. 82/88 da referida ação penal – grifei).

Por tal razão, não há nenhuma dúvida de que as mensagens trocadas entre ex-juiz Sérgio Moro e os integrantes do *Parquet* Federal foram efetivamente acessadas pelos denunciados, faltando, apenas, apurar e provar a culpabilidade destes na esfera penal, no âmbito do processo ao qual respondem.

Rememoro, novamente, que as referidas mensagens não foram desmentidas pelos envolvidos, os quais poderiam, facilmente, ter vindo a público - munidos das comunicações originais - para demonstrar que aquelas veiculadas pela mídia seriam falsas ou conteriam inverdades.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Mas, sintomaticamente, isso não ocorreu, apesar da enorme perplexidade que despertaram em todos os que delas tiveram conhecimento.

Não ignoro, ainda, que a realização de perícia no aparelho celular utilizado pelo ex-magistrado concluiu que não foram encontradas "vulnerabilidades conhecidas" aptas a permitir o acesso malicioso ao dispositivo, conforme procedimentos e exames descritos no Laudo 1118/2019-INC/DITEC/PF (fls. 105/109 do citado Inquérito). **Todavia, o perito subscritor do laudo consignou, expressamente, que "o aplicativo de mensagens *Telegram* não se encontrava no aparelho, portanto não foi possível determinar a última versão de instalação**" (grifei).

Ocorre que, **no depoimento que foi instado a prestar no bojo do Inquérito 4.831/DF, que tramita nesta Suprema Corte –** instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, para a apuração dos fatos noticiados em pronunciamento feito pelo ex-juiz em 24/4/2020 **- Sérgio Moro reconheceu, espontaneamente, que as mensagens de seu celular foram subtraídas por terceiros.** Veja-se:

> "**[...] QUE o Declarante também esclarece que** tem só algumas mensagens trocadas com o Presidente, e mesmo, com outras pessoas, **já que teve em 2019 suas mensagens interceptadas ilegalmente por HACKERS, motivo pelo qual passou a apagá-las periodicamente;** QUE o Declarante esclarece que apagava as mensagens não por ilicitude, mas para resguardar privacidade e mesmo informações relevantes sobre a atividade que exercia, inclusive questões de interesse nacional" (fls. 134 do Inquérito 4.831/DF – grifei).

Não obstante seja inviável cotejar, de imediato, os dados eletrônicos armazenados nos equipamentos periciados - porquanto perfazem, conforme apurou a perícia, aproximadamente 7 TB de arquivos - com as conversas divulgadas pela imprensa, os elementos fáticos abrigados no referido inquérito, agora transformado em ação penal, permitem concluir,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

com razoável grau de segurança, que **as mensagens que vieram a público, trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro**, em pleno exercício da atividade jurisdicional, **com integrantes do *Parquet*** responsáveis pela promoção da ação penal contra do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, **gozam de credibilidade suficiente quanto à autenticidade de seu conteúdo, ao menos para os fins almejados neste *habeas corpus***.

Diante dessas evidências, agora corroboradas pela admissão feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, no bojo do Inquérito 4.831/DF, de que seus dados eletrônicos foram "hackeados"-, reputo não existirem maiores dúvidas sobre a fidedignidade do teor das mensagens divulgadas pela mídia, embora ilicitamente captadas, aqui veiculadas apenas como reforço de argumentação, considerada a robustez das provas encartadas nestes autos. Anoto que parte desses constrangedores diálogos foi, posteriormente, captada e tornada pública, por determinação deste Relator, na Reclamação 43.007/PR, como se verá abaixo com mais detalhes.

IV – ADMISSIBILIDADE DE PROVAS ILÍCITAS

Nesse ponto é possível que alguém cogite acerca da impossibilidade de utilização das aludidas "conversas", travadas extra-autos, como reforço aos argumentos desfiados neste *habeas corpus*. Uma tal ponderação, contudo, merece ser prontamente rechaçada, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o emprego de provas ilícitas no processo penal desde que beneficiem o acusado, em atenção ao direito fundamental à ampla defesa.

Nesse sentido, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu, no julgamento do RE 583.937/RJ, a existência de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência da Corte acerca da possibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

interlocutores, com o que deu provimento ao recurso da Defensoria Pública, para anular o processo, desde o indeferimento da prova considerada inadmissível. Confira-se:

> "AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro".

Tal entendimento encontra guarida na seguinte assertiva de Eugênio Pacelli:

> "Em primeiro lugar, esclarecemos que o objeto de nossas preocupações é o aproveitamento da prova ilícita apenas quando favorável à acusação. E por uma razão até muito simples. A prova da inocência do réu deve sempre ser aproveitada, em quaisquer circunstâncias. Em um Estado de Direito não há como se conceber a ideia da condenação de alguém que o próprio Estado acredita ser inocente. Em tal situação, a jurisdição, enquanto Poder Público, seria, por assim dizer, uma contradição em seus termos. Um paradoxo jamais explicado ou explicável.
>
> Aliás, o aproveitamento da prova ilícita em favor da defesa, além das observações anteriores, constitui-se em critério objetivo de proporcionalidade, **dado que:**
>
> a) a **violação de direitos na busca da prova de inocência poderá ser levada à conta do estado de necessidade, excludente geral da ilicitude (não só penal!);**
>
> **b) o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita constitui-se em garantia individual expressa, não podendo ser utilizado contra quem é o seu primitivo e originário titular**" (grifei) [5]

5 PACELLI, Eugênio. *Curso de Processo Penal*. 22 ed. São Paulo. Atlas, 2017, p. 385,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA